

1501966-85.2020.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Furto

Magistrado: Viviane Decnop Freitas Figueira

Comarca: Serrana

Foro: Foro de Serrana

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... o acusado como autor da tentativa de roubo, posteriormente, na delegacia também realizou o reconhecimento pessoal.

O Policial Militar Diego Vinicius Magdalení Neves, testemunhou que esta em patrulhamento com seu colega de farda quando foram acionados por um transeunte que os informaram sobre uma tentativa de furto que acabara de acontecer, informou as características do indivíduo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serrana

Foro de Serrana

1ª Vara

Avenida Habib Jábali, 500, Serrana-SP - cep 14150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501966-85.2020.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501966-85.2020.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2225707/2020 - DEL.POL.SERRANA, 13536420 - DEL.POL.SERRANA, 1200/20/427 - DEL.POL.SERRANA, 2225707 -

DEL.POL.SERRANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO PAULO FRANCISCO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Viviane Decnop Freitas Figueira

Vistos.

RODRIGO PAULO FRANCISCO foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, c.c. Art. 14, II, ambos do Código Penal, porque no dia 12 de setembro de 2020, por volta das 21h, na Rua Serafim do Bem, Centro, nesta cidade e comarca, tentou subtrair para si, o aparelho celular da marca Apple, conforme alto de exibição, apreensão e entrega de fls. 10/11, avaliado em R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), auto de avaliação de fls. 13/14. O aparelho pertence à vítima Ana Luiza Bertolini Balbino. A denúncia foi recebida em 28 de janeiro de 2021 (fls. 57). O réu foi citado (fls. 79) e apresentou resposta à acusação (fl. 90/91). Ao réu foi decretada a revelia (fl.139).

Em fase de instrução, foram tomadas as declarações das testemunhas, a vítima não foi localizada (fls. 147/148 e 149/150).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia (fls. 167/170). A defesa por sua vez, postulou pela absolvição do acusado (fls. 179/181).

É O RELATÓRIO

FUNDAMENTO E DECIDO

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva se encontra demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/09), auto de exibição e apreensão (fl. 10), auto de reconhecimento de pessoa (fl. 12) e pelas provas orais produzidas nos autos.

Quanto à autoria, é igualmente firme e segura.

Em fase policial, a vítima narrou que estava ao portão de sua residência quando o acusado aproximou-se de bicicleta e tentou tomar o aparelho celular Iphone XR de sua mão. Disse que no momento se assustou e recolheu o celular junto ao seu corpo, o réu se desequilibrou da bicicleta. O acusado ameaçou voltar, como havia muitas pessoas na rua, se evadiu do local.

O réu, em fase policial negou ter tentado subtrair o celular da vítima. Narrou que passava pela rua e que apenas se desequilibrou na frente da vítima.

O Policial Militar Mário Augusto da Silva Bronzatti, em juízo, narrou que se encontrava em patrulhamento quando um civil parou a viatura e informou que um indivíduo acabara de tentar furtar um celular, citou que o acusado encontrava-se de bicicleta cor laranja e camisa verde. Se deslocaram e em pouco tempo, encontraram um indivíduo com as mesmas características. Tiraram uma foto do acusado, a qual foi apresentada a vítima que de pronto reconheceu o acusado como autor da tentativa de roubo, posteriormente, na delegacia também realizou o reconhecimento pessoal.

O Policial Militar Diego Vinicius Magdalení Neves, testemunhou que esta em patrulhamento com seu colega de farda quando foram acionados por um transeunte que os informaram sobre uma tentativa de furto que acabara de acontecer, informou as características do indivíduo que se encontrava de bicicleta laranja.

Aproximadamente à duas quadras do local, abordaram o indivíduo, nada de ilícito foi encontrado. Foi tirada uma fotografia do acusado e apresentada a vítima, que de pronto reconheceu como o autor da tentativa de furto, na delegacia, realizou o reconhecimento pessoal. Explicou que a vítima informou que estava em contato com alguém pelo celular quando o acusado passou pelo local e tentou pega-lo de suas mãos.

Observa-se que o depoimento dos policiais em fase judicial é coeso, lógico e vai ao encontro do que foi dito pelos mesmos e pela vítima em fase policial.

Conforme declarações às fl. 04. observa-se que a vítima estava na porta de sua residência quando o acusado passou e tentou subtrair seu aparelho celular, coincidindo com os depoimentos das testemunhas.

Vale ressaltar que os policiais militares, no exercício de sua função, possuem fé pública. Sobre o tema, invoco famoso precedente da lavra do eminente Min. Celso de Mello:

Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais - Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos (STF, 1ª T., HC nº 74.608-0/SP).

A negativa do réu em fase policial não é crível pois, todas as provas vão no sentido oposto.

Ao contrário do que alega a defesa, não observo anulação do processo por falta de provas ou mesmo informações distorcidas para acusar injustamente o acusado por seus antecedentes. Ambas as testemunhas dão conta de que o acusado estava próximo ao

local dos fatos, possuía exatas características a eles passadas, bem como fora reconhecido por foto e posteriormente por reconhecimento formal na delegacia. Por outro lado, em que pese a ausência do depoimento da vítima em juízo, não se pode negar a existência de indícios contra o acusado, entendendo que as provas coligidas em juízo são suficientes para demonstrar a autoria delitiva que lhe foi atribuída.

Dessa forma, de rigor a condenação do acusado pelo crime de furto tentado.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, em atenção ao disposto no artigo 59 do Código Penal, verifico circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, devido aos maus antecedentes constantes na Certidão de Antecedentes de fls. 104/107, pela condenação de nº 0001265-05.2017..26.0596, por este motivo, exaspero a pena-base em 1/6, fixando-a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante por reincidência haja vista condenação no processo de nº 000251-83.2017.8.26.0596, razão pela qual aumento a pena em 1/6, fixando-a em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na última fase da dosimetria, como o crime não se consumou, ponderando-se o iter criminis percorrido pelo acusado, reduzo de 2/3 (um terço) a pena acima fixada, pelo que torno definitiva a pena de 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 04 (quatro) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "b" do Código Penal.

Tendo em vista a reincidência do autor, inviável a substituição da pena de privativa de liberdade por restritivas de direito. Do mesmo modo, deixo de conceder sursis, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu RODRIGO PAULO FRANCISCO, a cumprir a pena de 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de e 04 (quatro) dias-multa, como incurso no art. 155, caput, c.c. Art. 14, II, ambos do Código Penal.

Concedo o direito de apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para o cumprimento da pena.

P.I.C.

Serrana, 27 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA